

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar la Ley 19/2013, localiza primero la materia en el mapa. Después, revisa en cada sección las reglas clave con trazabilidad a los artículos indicados. Finalmente, confirma en la norma la literalidad de los puntos dudosos (sobre todo límites, plazos, y efectos).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito de aplicación (incluye sujetos y deber de suministro)	1-4	Define el objeto de la Ley y a qué sujetos obliga; incluye Administraciones Públicas y otros actores; prevé obligación de aportar información a la Administración vinculada.
Publicidad activa y organización de la transparencia	5-11	Regula publicación periódica y actualizada, límites por datos personales y forma de publicación (sede web, accesible y reutilizable). Obliga a planes, organización y organigrama.
Derecho de acceso a la información pública y límites	12-16	Reconoce el derecho de acceso y define información pública. Establece límites (seguridad, defensa, etc.), su justificación/proporcionalidad y el acceso parcial cuando proceda.
Tramitación de la solicitud y resolución (incluye inadmisión y terceros)	17-22	Norma cómo se presenta la solicitud, causas de inadmisión, remisión al competente, alegaciones de terceros y cómo se resuelve; regula silencio y acceso tras oposición.
Reclamaciones y vía de impugnación (Consejo y contencioso)	23-24	Preve reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, su plazo y efectos; resoluciones recurribles en contencioso-administrativo.
Buen gobierno: principios y régimen sancionador	25-32	Establece reglas y prohibiciones de conducta para altos cargos, responsables de su incumplimiento y tipificación (muy graves, graves, leves) con sanciones y prescripción.
Procedimiento sancionador y órganos del sistema de transparencia	31-40	Ordena cómo se inicia y tramita el procedimiento sancionador y crea/define funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y su Comisión.

3. Ámbito, sujetos obligados y deber de suministro (arts. 1-4)

Alcance de la Ley y sujetos incluidos

- La Ley amplía/refuerza transparencia, regula el derecho de acceso y las obligaciones de buen gobierno (1).
- Se aplica a Administración General del Estado, CCAA/Ciudades Ceuta y Melilla, entidades locales y otros sujetos enumerados (2.1.a-d y 2.2).

Extensión a otros actores y obligación de aportar información

- Se incluyen, en su caso, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales; y entidades privadas con ayudas/subvenciones públicas por encima de umbrales (3.a-b).
- Personas físicas/jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades deben aportar información necesaria a la Administración competente previo requerimiento (4).

4. Publicidad activa: publicación, accesibilidad y contenidos (arts. 5-11)

Reglas de publicación periódica y límites por datos personales

- Los sujetos del ámbito publicarán información relevante para la transparencia de su actividad, de forma periódica y actualizada (5.1).

- La aplicación de límites de acceso es posible (art. 14) y, especialmente, por protección de datos: si hay datos especialmente protegidos, la publicidad sólo tras disociación (5.3).

Formato, accesibilidad e información organizativa y normativa

- La información se publicará en sede electrónica o web, clara/estructurada/entendible y preferiblemente en formatos reutilizables (5.4).
- Debe haber organigrama actualizado con responsables y perfil/trayectoria, y planes/programas con objetivos y evaluación con resultados e indicadores (6.1-6.2).

5. Publicidad activa: contenidos económicos y presupuestarios, y mapas de información (arts. 7-11)

Qué se publica: normativa, expedientes y gestión con repercusión económica

- Se publican directrices/instrucciones/acuerdos/circulares o respuestas a consultas con interpretación del Derecho o efectos jurídicos (7.a).
- En la gestión con repercusión económica o presupuestaria: contratos (8.a), convenios (8.b), subvenciones (8.c), presupuestos/ejecución (8.d) y cuentas/informes de auditoría (8.e).

Requisitos técnicos y de acceso: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización

- Accesibilidad: información estructurada para identificación/búsqueda (11.a).
- Interoperabilidad según Esquema Nacional de Interoperabilidad y normas técnicas; reutilización fomentada en formatos reutilizables (11.b-c).

6. Derecho de acceso: definición, límites, ponderación y efectos del límite (arts. 12-16)

Derecho y concepto de información pública

- Toda persona tiene derecho a acceder a la información pública en los términos de la Ley (12).
- Información pública: contenidos o documentos en poder del sujeto y elaborados o adquiridos en ejercicio de funciones (13).

Límites y forma de conceder el acceso

- Los límites proceden, entre otros, por seguridad nacional/defensa/relaciones exteriores/seguridad pública y por prevención o investigación de ilícitos (14.1).
- Si no se afecta la totalidad, se concede acceso parcial omitiendo la información afectada por el límite, salvo distorsión o sin sentido; debe indicarse al solicitante (16).

7. Solicitud, inadmisión, alegaciones y resolución del acceso (arts. 17-22)

Iniciación, forma de solicitud y causas de inadmisión

- El procedimiento se inicia con solicitud dirigida al titular del órgano o entidad que posea la información (17.1).
- Se inadmiten solicitudes, mediante resolución motivada, por información en curso/publicación general, información auxiliar (borradores/opiniones/informes internos), necesidad de reelaboración, órgano incompetente desconocido o carácter abusivo/repetitivo (18.1).

Terceros, plazos de resolución y efectos del silencio u oposición

- Si la información puede afectar derechos o intereses de terceros, se concede plazo de 15 días para alegaciones y se suspende el plazo de resolución (19.3).
- Resolución en máximo 1 mes, ampliable por otro mes previa notificación; sin resolución expresa en plazo máximo, se entiende desestimada (20.1 y 20.4).

8. Reclamación ante el Consejo y vía contencioso-administrativa (arts. 23-24)

Reclamación potestativa y plazos

- La reclamación ante el Consejo es potestativa y previa a la impugnación contencioso-administrativa (24.1).

- Plazo para reclamar: 1 mes desde notificación del acto o desde efectos del silencio (24.2).

Efectos de la reclamación y publicación disociada

- El plazo máximo para resolver la reclamación es de 3 meses; transcurrido, se entiende desestimada (24.4).
- Las resoluciones del Consejo se publican por medios electrónicos, previa disociación de datos personales (24.5).

9. Buen gobierno, infracciones, sanciones y prescripción (arts. 25-32)

Principios de conducta y sanción por incumplimiento

- Los destinatarios son miembros del Gobierno/Secretarios de Estado y altos cargos conforme a conflictos de intereses, sin afectar condición de cargo electo (25.1-25.3).
- Se exige transparencia, imparcialidad, trato igual, diligencia y conducta digna; se regulan además obligaciones y prohibiciones (26.2).

Infracciones: niveles, efectos y reglas de prescripción

- Infracciones muy graves, graves y leves con tipificación; por ejemplo, omisión de intervención previa o ausencia de justificación en inversión (28) y, como leves, incorrección o descuido/negligencia (29.3).
- Prescripción: 5 años muy graves, 3 graves y 1 leve; sanciones también prescriben según el tipo de infracción (32.1-32.2).

10. Procedimiento sancionador y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 31-40)

Cómo se inicia y qué órganos intervienen en sanción

- El procedimiento sancionador se inicia de oficio (propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia) y la responsabilidad se exige en procedimiento administrativo (31.1).
- Competencias por tipo de responsable: Consejo de Ministros para miembro del Gobierno/Secretario de Estado, y Ministro de Hacienda para altos cargos de la AGE; para CCAA/Locales intervienen órganos del régimen disciplinario propio (31.2-31.4).

Creación y funciones del Consejo; composición y memoria

- Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con personalidad jurídica propia y autonomía (33.1-33.2).
- Funciones: promover transparencia, velar por cumplimiento, garantizar acceso y observar buen gobierno; debe elaborar memoria anual para las Cortes (34, 38, 40).

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Concretar información para evitar inadmisión (subsanción de solicitud)	10 días	19.2
Alegaciones de terceros afectados	15 días	19.3
Resolución del acceso (resolución expresa)	1 mes	20.1
Ampliación del plazo de resolución del acceso	otro mes	20.1
Acceso cuando no se puede en el momento de notificar la resolución	10 días	22.1
Reclamación potestativa ante el Consejo	1 mes	24.2
Plazo máximo para resolver la reclamación	3 meses	24.4
Prescripción de infracciones	5 años (muy graves), 3 años (graves), 1 año (leves)	32.1
Prescripción de sanciones	5 años (muy graves), 3 años (graves), 1 año (leves)	32.2

12. Diferencias y puntos de confusión

13. Cierre de repaso

Usa el mapa para ubicar rápidamente qué te preguntan (publicidad activa, límites, acceso, reclamación o buen gobierno). Al estudiar, contrasta siempre los artículos citados en la explicación con el texto literal, sobre todo en plazos, causas de inadmisión, y efectos del límite.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.